

감사결과 처분요구서

- 용역 기성고(준공) 지급 실태 감사 -

2018. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 2017년 ○본부 특정감사 사례에 따른 후속감사(본사 및 6개 본부)와 일상감사에서 제외된 본사 용역 기성고(준공) 지급 업무에 대한 실태와 문제점을 파악하여 필요시 제도개선을 하고자 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 최근 3년간 본사, ◎본부, ㉠본부, ●본부, ●본부, ㉡본부, ○원에서 발주한 용역 계약을 대상으로 기성고(준공) 지급 업무 처리절차 준수 등을 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 6. 1.부터 같은 해 8. 20.까지 81일간 감사실 감사역 2명과 사업소 감사팀 감사역 등 17명을 투입하여 용역 업무처리 절차 준수 등에 대해 조사를 실시하였고, 2018. 10. 24. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부 등	직무	용역 업무 처리 미흡	주의 시정	(39) 5건 15,359,932원
2	□처	직무	용역 계약 프로세스 개선 필요 엔지니어링 손해배상보험 업무 개선 필요 계약규정 불일치 조문 개정 필요 계약 업무 철저 이행 공지 필요	개선 통보 개선 통보	9건 1건 2건 1건
3	■처	직무	용역 계약 프로세스 개선 필요 용역 계약 시스템 개선사항 공지 필요 □정보시스템 개선 필요	개선 통보 개선	□처와 동일 1건 □실과 동일
4	□실	직무	□정보시스템 개선 필요	개선	3건

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 용역업무 처리 미흡

관 계 부 서 ○본부 등

대 상 자

순번	대상자	사 번	직급	관계부서	근무기간	담당용역 계약번호
1	A	****	☆	팀처 ◇팀	'11. 1. ~ '16. 1.	****
				39명 (이하 생략)		

내 용

위 순번 1부터 31까지 사람들은 위 ‘대상자’에 기재된 해당 부서에 근무하면서 용역 수행 담당자(이하 “감독직원”이라 한다)로서 착수계 등의 계약상대자 제출서류를 검토하고 기성고 및 준공검사 보고서를 작성하는 등 해당 용역계약이 적절하게 이행되는지 감독하는 업무를 수행하였고,

순번 32번부터 39번까지 사람들은 대가지급 담당자(이하 “계약직원”이라 한다)로서 감독부서의 기성고 및 준공검사가 완료되면 용역 계약상대자에게 대가를 지급

하는 업무를 담당하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조(검사) 및 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사)에 따르면 “검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 한다”고 되어 있고,

「시행령」 제58조(대가의 지급) 및 「세칙」 제82조(대가의 지급)에 따르면 “검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날¹⁾부터 5일 이내에 대가를 지급하여야 하고 그 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 그 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 한다”고 되어 있다.

그리고, 우리 회사 「용역계약일반조건」 제23조(검사)에 따르면 “계약상대자는 용역을 완성하였을 때에 그 사실을 서면으로 발주자에게 통지하도록 한다”고 되어 있고 제21조(지체상금)에는 “용역수행 기한 내에 용역을 완성하지 아니한 때와 이를 경과하여 보고서를 제출한 때, 준공검사로 인한 준공일 이후의 시정조치 시에는 지체상금을 산출하여 부과 한다”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사 감독직원은 위 규정에 따라 ① 계약상대자의 용역완료를 통보받은 시점과 용역 결과물의 완성을 검토하여 미흡하다면 시정요구를 하고, 이로 인해 준공일이 늦어진다면 지체상금 부과를 검토하고 ② 계약이행이 제대로

1) 대가의 지급청구일[「세칙」 제82조(대가의 지급) 제⑧항]: 계약상대자가 세금계산서 또는 지급청구문서를 계약담당자에게 제출한 날짜(전자세금계산서의 경우에는 세금계산서 인증일)

되었다면 업체가 준공검사를 요청한 날부터 14일 이내에 준공 검사를 완료하여야 하며, ③ 계약직원은 감독직원의 검사가 완료된 후 계약상대자의 대가 지급 청구를 받은 날부터 5일 이내에 대가를 지급하여야 한다.

■ 준공 지연(지체상금 미부과)

그런데, 조사 결과 ○○용역(계약번호: ****) 등 7건 용역의 경우 준공일을 경과한 시점에 계약지연에 따른 지체상금을 업체에게 부과하지 않은 것으로 확인하였다.

향후에는 계약상대자의 책임 있는 사유로 인해 계약준공일 경과 후 준공검사를 지연 요청하는 계약 건에 대해서는 「계약규정시행세칙」 제95조(지체상금)에 따라 예외 없이 지체상금을 부과하여 계약업무를 철저히 이행할 필요가 있다.

■ 준공검사 지연

그리고, 용역 수행 후 계약상대자가 준공검사 요청을 하였으나 감독직원이 검사 완료 기준일인 14일을 경과하여 검사를 완료한 사례도 17건이 확인되었으며, ‘○○ 용역(계약번호: ****)’ 등 6건의 경우에는 준공 지연과 검사 지연 모두에 해당됨을 확인하였다.

향후 계약상대자의 검사 요청을 받은 감독직원은 14일 이내에 검사를 완료

하고 지체상금 부과 여부에 따라 적절한 조치를 취해야 하며, 만약 검사를 해당 기간 내에 완료하는 것이 불가할 경우에는 계약상대자와의 협의 내지 동의 조치와 이를 뒷받침할 증빙서류를 구비해야 한다.

■ 대가 지급 지연

한편, 감독부서에서 준공검사가 완료된 후 계약상대자가 준공대금 지급을 청구하였으나 대금 지급 기준일인 5일(휴일 제외)을 경과하여 대금을 지불한 사례 또한 ‘○○용역(계약번호: ****)’을 포함하여 10건이 확인되었다.

향후 대가를 지급할 때 계약상대자의 사정으로 인해 지연될 경우에는 명확한 근거를 남겨서 관리하고, 우리 회사 사정으로 대가 지급이 지연된다면 계약상대자에게 이에 대한 이자도 함께 지급하여야 한다.

■ 산출내역서 업무처리 미흡

또한, 「용역계약일반조건」 제5조(내역서 제출)에 따르면 “계약상대자는 낙찰 금액에 대한 산출내역서를 감독직원에게 제출하여 ‘내역서 검토필’ 날인을 받아 착수신고서 제출 시까지 계약직원에게 제출하여야 한다”고 되어 있다.

따라서, 계약상대자는 계약이 체결되면 낙찰금액에 대한 실적정산비목 등의 산출내역서를 작성하여 감독직원에게 제출하고, 제출한 산출내역서의 비목과

금액 등이 적절한지 여부를 감독직원의 검토를 마친 뒤 계약상대자는 이를 계약 직원에게 제출하여 준공(기성)시 적절한 대가의 기준이 되도록 해야 한다.

그러나, 조사 결과 ‘●●용역(계약번호: ****)’ 등 4건의 용역이 계약 체결 후 계약 상대방이 산출내역서를 감독직원 및 계약직원에게 제출하지 않았고, 감독직원 또한 이를 업체에게 요구하지 않았다.

또한, 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토단계에서 감독직원은 용역 수행 기술자 등급 및 투입인원 수의 적정성, 실적정산 비목에 대한 낙찰률 이상 반영 등을 확인하여야 하나 ‘●●용역(계약번호: ****)’ 등 3건의 용역에서 산출내역서 검토가 미흡하였다.

■ 일상감사 누락

「사업소 일상감사업무 처리지침」에 따르면 ○원은 계약금액이 3,000만원, ○본부 등은 5,000만원을 초과하는 계약의 준공검사는 일상감사 대상인데도, 2건의 용역이 일상감사를 누락하고 준공처리를 시행하였음을 확인하였다.

■ 대가 과다 지급

또한, 「용역계약일반조건」 제23조(검사)에 따르면 “발주자는 계약이행 완료를 통보받은 후 계약서, 설계서, 준공신고서, 기타 관계서류에 의하여 그 이행을

확인하기 위한 검사를 하여야 한다”고 되어 있다.

그런데, 감독직원이 실비정산 비목의 준공대가 산출 시 계약상대자의 부가세 10%를 포함하여 청구한 금액에 다시 10% 부가세를 계상하여 준공검사보고서를 작성함으로써 부가세를 이중으로 정산하여 7건의 용역에서 14,367,362원을 과다하게 지급한 것을 확인하였다.

또한, ‘㉠㉠용역’(계약번호: ****)의 감독직원인 □처 ◆팀 ☆직급 B(****)는 기성·준공업무를 담당할 때에 감독직원(전임 감독직원: ☆직급 C)이 검토를 완료한 산출내역서에 따라 실비정산항목인 교육생용 교재비는 권당 20,000원으로 계산하여 실제 지급인원을 기준으로 대가를 지급하여야 하는데,

실제 교육 수강인원(중도 포기자 포함)을 제대로 확인하지 않고 계약업체가 요청한 교재비를 그대로 지급하여 실제보다 48명 많은 교재비 992,570원을 과다하게 지급하였다.

조치할 사항

❖ **사장은** 용역 기성고(준공) 업무 처리 시 ① 계약 준공일을 초과하여 준공계를 접수했음에도 업체에게 지체상금을 부과하지 않고 준공 처리 ② 준공검사 규정일 14일을 초과하여 준공 처리 ③ 대금지급 규정일 5일을 초과하여 대금

지급 ④ 용역 계약 후 업체로부터 산출내역서 미접수 ⑤ 준공 시 부가세를
이중으로 잘못 계산하여 업체에게 지급 ⑥ 교재비 과다지급 등 업무를 미흡
하게 처리한 직원 39명을 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘주의’ 처분
하시기 바랍니다. (주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 과다 지급된 용역비 회수

관 계 부 서 ■실, ■처, ■처, ■처, ■처

내 용

위 관계부서는 해당 처실의 분장업무 수행 중에 용역의 감독부서로서 착수계 등의 계약상대자 제출서류를 검토하고 기성고 및 준공검사를 수행하는 등 해당 용역계약이 적절하게 이행되는지 감독하는 업무를 수행하였다.

「용역계약일반조건」 제23조(검사)에 따르면 “발주자는 계약이행 완료를 통보 받은 후 계약서, 설계서, 준공신고서, 기타 관계서류에 의하여 그 이행을 확인 하기 위한 검사를 하여야 한다”고 되어 있다.

그런데, 감독직원이 실비정산 비목의 준공대가 산출 시 계약상대자의 부가세 10%를 포함하여 청구한 금액에 다시 10% 부가세를 계상하여 준공검사보고서를 작성함으로써 부가세를 이중으로 정산하여 7건의 용역에서 14,367,362원을 과다 하게 지급한 것을 확인하였다.

따라서, 대가 지급 시 부가세를 이중으로 지급하여 계약업체가 부당이득을 취한 금액 14,367,362원은 회수되어야 한다.

또한, ‘㉠㉠용역’(계약번호: ****)의 감독직원인 □처 ◆팀 ☆직급 B(****)는 기성·준공업무를 담당할 때에 감독직원(전임 감독직원: ☆직급 C)이 검토를 완료한 산출내역서에 따라 실비정산항목인 교육생용 교재비는 권당 20,000원으로 계산하여 실제 지급인원을 기준으로 대가를 지급하여야 하는데도,

실제 교육 수강인원(중도 포기자 포함)을 제대로 확인하지 않고 계약업체가 요청한 교재비를 그대로 지급하여 실제보다 48명 많은 교재비 992,570원을 과다하게 지급하였다.

따라서, 실제 지급하여야 할 교재비보다 과다하게 지급하여 계약업체가 부당이득을 취한 금액 992,570원은 회수되어야 한다.

조치할 사항

- ❖ ■실장, ㉠처장, ㉡처장, ㉢처장은 용역 기성고(준공) 업무 처리 시 부가세를 이중으로 잘못 계산하여 업체에게 지급한 계약 건에 대해 계약업체가 부당이득을 취한 부가세 이중 지급액 14,367,362원을 ‘회수’하시기 바랍니다. (시정)
- ❖ □처장은 용역 기성고(준공) 업무 처리 시 교재비를 과다하게 지급하여 계약

업체가 부당이득을 취한 계약 건의 교재비 과다 지급액 992,570원을 ‘회수’하시기
바랍니다. (시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 · 통 보 요 구

제 목 용역계약업무 관련 시스템 개선

관 계 부 서 □실, □처, ■처

내 용

□실은 □정보시스템 상의 상시모니터링 기능을 통해 취약분야의 이상 징후를 확인하여 현업부서에서 조치를 취하도록 하고 있으며, □처는 공사·용역 등의 계약 제도를 총괄하고 ■처는 전자상거래 등의 전산시스템을 설계·운영하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제55조(검사) 및 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제80조(검사)에 따르면 “검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 한다”고 되어 있고,

「시행령」 제58조(대가의 지급) 및 「세칙」 제82조(대가의 지급)에는 “검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날²⁾부터 5일 이내에 대가를 지급하여야 하고 그 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 그 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 한다”고 되어 있다.

2) 대가의 지급청구일[「세칙」 제82조(대가의 지급) 제⑧항]: 계약상대자가 세금계산서 또는 지급청구문서를 계약담당자에게 제출한 날짜(전자세금계산서의 경우에는 세금계산서 인증일)

그런데, 우리 회사 용역의 계약체결 직후부터 준공요청, 준공검사, 대금지급 단계까지의 업무처리를 조사한 결과, 기한을 지연하여 업무를 처리하거나 계약 상대방으로부터 산출내역을 제출받지 않는 등 업무처리를 미흡하게 한 용역이 확인되었다.

이는 관련자들이 해당 규정을 정확하게 숙지하지 못한 사유도 크지만 다른 한편으로는 ① 계약 진행 단계별 전산화 시스템이 세부적으로 구축되지 않았던 점과 ② 당사자들에게 행정처리 절차와 제출 필요 서류 등을 제대로 통보하는 기능이 미흡하였기 때문에 발생하였다고 판단된다.

따라서, 아래 [표 1]과 같이 용역 이행 단계별 문제점에 대한 개선사항을 전산 시스템에 반영할 필요성이 있고, 이를 통해 각 단계별 담당자들의 업무처리 이력을 명확하게 기록관리 함으로써 계약업무 전반의 투명성을 확보해야 한다.

[표 1] 용역 단계별 프로세스 개선 사항

단 계	문 제 점	대 상	개선방안
			(A: 계약체결일, B: 준공일, C: 검사요청일, D: 검사완료일, E: 대가청구일)
계약체결	산출내역서 미 접수	- 계약상대자 - 감독직원	[A+0일] - 산출내역서 접수요청 메일 송부 (계약상대자, 감독직원) - 산출내역서 검토필 후 Dreams 등록(감독직원) * 미등록 시 검사요청 접수 불가
준공검사 요청 (준공일)	준공일 이후 요청*	- 계약상대자 - 감독직원 □실	[B-7일] - 준공 안내 메일 송부(감독직원, 계약상대자) - 준공 절차 및 처리기한 등에 대한 안내 - 대가지급 필요서류 포함 [B+1일] - 준공지연 알림 메일 송부(감독직원, 계약상대자) □정보시스템 경보(□실)

준공검사	검시기일 미 준수*	· 감독직원 · □실	[C+9일] · 검시기한 안내 메일 송부(감독직원) [C+15일] · 검사지연 알림메일 송부(감독직원) · □정보시스템 경보 (□실)
	준공서류 보완절차	· 계약상대자 · 감독직원	[C+14일 이내] · 서류보완 필요시 시스템을 통한 요청 (감독직원) · 시스템을 통한 보완서류 및 요청사항 제출 (계약상대자)
	검사완료 후 감독 조치사항	· 감독직원	[D+0일] · 자금계획 입력완료 확인 Pop-up창(감독직원)
	검사완료 후 계약자 구두통보	· 계약상대자	[D+0일] · 제출 필요서류 및 대가 지급 절차 안내 (계약상대자)
대가지급	계약자 제출서류 전자우편 접수	· 계약상대자 · 계약직원	[E+0일] · 계약시스템(K-pro)으로 제출 및 Dreams 접수 · 시스템을 통한 보완서류 제출 (계약상대자)
	대가지급 기일 미준수*	· 계약상대자 · 계약직원 · □실	[E+6일] · 대가지급지연 알림 메일 송부(계약직원, 계약상대자) · □정보시스템 경보(□실)
	대가지급 후 비위행위 신고·개선사항 등록 안내	· 계약상대자	[대가지급 후] · 비위행위 신고 및 개선사항 등록 안내 메일 송부

* □정보시스템과의 연계로 상시 모니터링

이러한 시스템 개선과 더불어, 향후에는 계약상대자의 책임 있는 사유로 인해 계약준공일 경과 후 준공검사를 지연 요청하는 계약 건에 대해서는 「계약규정 시행세칙」 제95조(지체상금)에 따라 예외 없이 지체상금을 부과해야 하며, 대가를 지급할 때도 계약상대자의 사정으로 인해 지연될 경우에는 명확한 근거를 남겨서 관리하고 우리 회사 사정으로 대가 지급이 지연된다면 계약상대자에게 이에 대한 이자도 함께 지급하는 등 계약업무를 철저히 이행하여야 한다.

또한, 기획재정부 「계약예규 공사·용역·물품계약일반조건」(개정 2007. 3. 5.) ‘대가의 지급’ 항에 따르면 ‘대가지급 기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대한 신속히 대가를 지급하여야 한다’고 되어 있다.

그런데, 우리 회사 「물품계약일반조건」은 해당 조문을 반영하여 2010. 10. 1.에 개정하였으나 「공사·용역계약일반조건」은 특별한 사유 없이 해당 조문을 누락한 채 운용하고 있었다.

따라서, 「계약예규 공사·용역·물품계약일반조건」의 ‘대가지급 기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대한 신속히 대가를 지급하여야 한다’는 조문을 우리 회사 「공사·용역계약일반조건」에도 반영하여야 한다.

그리고, 「국세징수법」에 근거하여 대가지급 시 지급청구서류와 별도로 국세/지방세 납세증명서를 같이 확인하도록 「계약규정시행세칙」에 규정하였지만 계약서류에는 이러한 필수적 제출서류를 따로 명기하지 않고 있어, 준공검사 이후에 별도로 계약상대자에게 통지함으로써 위 서류의 통지 및 제출의 행정소요일수로 인해 실제 대가 지급이 더 지연되고 있어 제도 개선이 시급한 형편이었다.

따라서, 「계약규정시행세칙」에만 규정된 대가지급을 위한 필수적 확인서류인 국세, 지방세완납증명서 등의 제출을 우리 회사 「공사·용역·물품계약일반조건」에도 반영하여 계약상대자가 제출 필요서류를 미리 인지하고 제출하도록 하여

행정소요일수를 현재보다 단축시켜 신속한 대가 지급이 되도록 해야 한다.

또한, 「엔지니어링산업진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)에는 “계약상대자의 엔지니어링사업 수행 시 발생하는 손해를 보장받기 위하여 보험이나 공제가입에 따른 비용(이하 ‘보험료’라 한다)을 엔지니어링사업 대가에 계상한다”고 되어 있고, 산업통상자원부 고시 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제업무처리 요령」 제6조(보험 또는 공제 가입금액)에 따르면 “계약금액이 최초 계약금액 대비 100분의 10을 초과하여 증감된 경우 증감된 순계약금액만큼 보험료를 증액 또는 감액하게 하여야 한다”고 되어 있다.

그런데, 6건의 용역 준공 정산 시 실제 역무량이 감소하여 감액금액이 순계약금액의 100분의 10이 초과되었음에도 계약금액을 조정하지 않고 정산(준공)처리하여 보험료를 과다하게 지급하는 결과를 초래하였다.

그런데, 위 「요령」 제6조에 따라 정산에 앞서 계약변경 절차를 통해 계약금액을 먼저 변경한 후 변경(감액)된 계약금액에 맞는 보험료로 산출내역서를 제출받아 이를 근거로 준공 정산한다면 보험료를 절감할 수 있었다.

따라서, 향후에는 용역 준공(정산) 예상금액이 순계약금액의 10%를 초과하여 감액될 것으로 예상될 경우 준공(정산) 전 반드시 계약변경을 먼저 시행 한 뒤

감액된 금액을 기준으로 보험료를 재산정한 산출내역서를 제출받아 이를 근거로 최종 준공(정산)하여야 한다.

조치할 사항

- ❖ □처장은 ① 향후 용역계약 진행 시 관련 프로세스를 개선하여 각 단계별 명확한 업무이력 관리를 할 수 있도록 ■처와 협조하여 시스템(SAP 등)을 개선하고 전 사업소에 시스템 개선에 대한 공지하며 (개선) ② 엔지니어링 용역 추진 시 순계약금액이 10% 이상 감액되는 경우 반드시 계약변경을 통해 보험료를 재산정한 후 준공(정산) 처리할 것을 전사업소에 공지 하고 (통보) ③ 기획재정부 「계약예규 공사·용역·물품계약일반조건」의 신속한 대가 지급 조문과 우리 회사 「계약규정시행세칙」의 대가지급 필수서류 조문을 「계약일반조건」에 반영하고 (개선) ④ 계약상대자의 책임 있는 사유로 계약준공일 경과 후 준공검사를 지연 요청하는 계약 건에 대해서는 관련 규정에 따라 예외 없이 지체상금을 부과하고 우리 회사 사정으로 대가 지급이 지연된다면 계약 상대방에게 지연에 대한 이자도 함께 지급하는 등 계약업무를 철저히 이행 하도록 전 사업소에 공지하시기 바랍니다. (통보)

- ❖ □실장은 용역 계약진행 단계별로 도출된 취약점을 □정보시스템의 상시 모니터링에 반영하여 모니터링 할 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)
- ❖ ■처장은 ① 용역계약 진행 시 관련 프로세스를 개선하여 각 단계별 명확한 업무이력 관리를 할 수 있도록 □처와 협조하여 시스템(SAP 등)을 개선하고 (개선) ② 전 사업소에 시스템 개선사항에 대한 공지하며 (통보) ③ 용역 프로세스 진행과정 중 문제점 발생 시 상시 모니터링이 가능하도록 □실과 협조하여 시스템(□정보시스템 상시모니터링)을 개선하시기 바랍니다. (개선)